

1. 업무개요

기후대응기금(이하 “기금”이라 한다)은 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」(이하 “탄소중립기본법”이라 함) 제69조(기후대응기금의 설치)에 따라 설치되었으며, 기후대응기금 운용관리규정(기획재정부고시 제2024-31호, 2024.7.30., 일부개정)에서는 기금 운용·관리에 필요한 사항을 규정하고 있다.

기금의 관리주체는 ♠♠부장관이며, 기금수탁관리자(이하 “수탁기관”이라 함)는 「탄소중립기본법」 제72조제2항에 따라 「기후대응기금 운용·관리 위탁기관 고시」(기획재정부고시 제2021-38호, 2022.1.1., 제정)로 한국환경공단 기후대응기금센터로 지정되었으며, 기후대응기금센터 ♠♠부(이하 “♠♠부”라 함)는 ♠♠부의 위탁업무 중 기후대응기금의 자산운용에 관한 사항, 사업비 지급, 관리 및 정산에 관한 사항 등을 위탁받아 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「탄소중립기본법」 제73조제2항에 따라 “기획재정부장관은 제72조제2항에 따라 기금의 운용·관리에 관한 사무를 위탁한 경우에는 위탁받은 기관의 임원 중에서 기금수입담당임원과 기금지출원인행위담당임원을, 그 직원 중에서 기금지출원과 기금출납원을 각각 임명하여야 한다”라고 규정되어 있고, 공단은 「공기업·준정부기관 회계기준」 제7조제1항¹⁾ 및 공단 「회계규정」 제10조제1항²⁾에

- 1) 「공기업·준정부기관 회계기준」 제7조(회계관계직원의 재정보증) ① 회계관계직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다.
- 2) 「회계규정」 제10조(회계관계직원의 재정보증) ① 회계관계직원은 재정보증 없이는 그 직무를 담당하게 할 수 없다.

따라 회계관계직원의 재정보증이 없는 경우 그 직무를 담당하게 할 수 없다.

따라서, 공단은 「기후대응기금 운용관리규정」(기획재정부고시 제2024-31호) 제15조제1항3) 및 공단 「회계규정세칙」[별표 4] ‘2. 정부 회계’에 따라 기후대응기금 회계관계직원으로서 기후대응기금센터장, ♡부장, ♡부 직원 0명 등 총 0개 직위에 대하여 '00.0.0부터 ◎◎보험(주)의 신원보증보험을 가입하고 있다.

[표 1] 기후대응기금센터 회계관계직원 신원보증보험 가입 현황('00년~현재)

순번	직위명	피보증인수	비고
1	본사 기후대응기금센터장	1	공단 회계* / 정부 회계**
2	본사 기후대응기금센터 ♡부장	1	공단 회계*
3	본사 기후대응기금센터 수입(징수)담당 보조직원	2	공단 회계*
4	본사 기후대응기금센터 지출원인행위담당 보조직원	2	공단 회계*
5	본사 기후대응기금센터 ♡부 자산(물품)운용담당 보조직원	1	공단 회계*
6	본사 기후대응기금센터 ♡부장***	1	정부 회계**
7	본사 기후대응기금센터 ♡부 기금지출원*** 및 기금출납원	5	정부 회계**

* 출연·대행사업 등의 수입(징수)담당, 지출원인행위담당, 계약담당, 지출담당 등으로 직명을 구분

** 폐기물부담금 등의 세입징수담당과 기금수입담당, 기금지출원인행위담당, 기금지출담당으로 직명을 구분

*** ♡부장과 기금지출원은 「탄소중립기본법」 제73조제2항에 따라 동일한 직위명이므로 수정 필요

「신원보증보험 직위식단체계약특별약관」 제1조제2항4) 및 제2조(알릴 의무)5)에 따라 공단은 피보증인의 직위가 추가되는 경우 보험회사에 서면으로 통보하고 익월말까지 보험료를 납입하여야 보험 계약의 효력이 인정된다고 규정하고 있다.

- 3) 「기후대응기금 운용관리규정」 제15조(기금의 회계기관) ① 법 제73조제2항에 따른 기금수입담당임원 및 기금지출원인행위담당임원은 수탁기관의 기금담당부서의 장으로 하고, 기금지출원과 기금출납원은 각각 수탁기관의 기금관리담당부의 장과 그 부서의 직원으로 한다. (이하 생략)
- 4) 「신원보증보험 직위식단체계약특별약관」 제1조(적용범위)
 - ② 회사는 제1항의 사유 중 직위가 추가 또는 감소되는 때에는 그때부터 당해 직위에 대하여 이 계약의 효력을 인정합니다. 다만, 직위가 추가된 경우로서 익월말까지 보험료를 납입하지 아니한 때에는 그러하지 아니합니다.
- 5) 「신원보증보험 직위식단체계약특별약관」 제2조(알릴 의무) 계약자는 제1조(적용범위) 제2항의 사유가 생긴 경우에는 그 사실을 익월말까지 서면으로 회사에 알려야 합니다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☞☞부는 기금출납원으로서 0명의 직위를 피보증인으로 한 신원보증보험 계약 체결('00.0.0.~현재) 후 0급 ◇◇◇가 신규로 전입한 '00.0.00부터 '00.00.00까지 00일간 0명의 직원이 수입·지출 집행관리, 자금배정 등 기금출납원 업무를 수행하였으며, 「신원보증보험 직위식단체계약특별약관」 제1조제2항에 따라 보험회사에 직위의 추가 및 보험료 납입을 하지 아니하여 보험 계약의 효력이 인정되지 않는 00일간 0급 ◇◇◇가 디브레인(dBrain)⁶⁾에서 기금출납원 업무 전체 000건 중 000건(00.0%)을 수행하였다.

[표 2] 기금출납원 업무 수행 인원 현황('00년~현재)

근무기간	직급	이름	근무현황												비고	
			'00				'00				'00					'00
			1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q		1Q
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													전보	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													-	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													전보	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													전보	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													-	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇														휴직
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇														-
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													전보	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													-	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													-	
'00. 0. 0. ~ '00. 0. 0.	0급	◇◇◇◇													-	
근무인원 계			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	

[표 3] 기금출납원 디브레인(dBrain) 결재 현황('00.0.00.~00.00.)

구분	계	0급 ◇◇◇	0급 ◇◇◇	0급 ◇◇◇	0급 ◇◇◇	0급 ◇◇◇	0급 ◇◇◇
건	000	0	0	0	00	00	000
%	000.0	0	0.0	0	00.0	00.0	00.0

6) 디브레인(dBrain): 정부의 디지털 예산회계시스템으로, 국가 재정의 전 과정을 온라인으로 수행하고 국가 재정 정보를 연계·분석하는 통합 재정 정보시스템

「신원보증보험 직위식단체계약특별약관」 제2조(알릴 의무) 및 「신원보증보험 보험료 영수증」('00.00.00.)의 [계약후 알릴의무]⁷⁾ 제1항제3호에 따라 보험계약자(공단) 또는 피보험자(공단)는 주계약 등 보험회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항을 지체없이 서면으로 보험회사에 알리고 보험증권(보험가입증서)에 확인을 받아야 하며, 제3항에 따라 공단이 변경사실을 알리지 아니하여 발생한 손해는 보험회사가 보상하지 않으므로, ♡♡부는 신원보증보험 피보증인을 실제 수행인원에 맞춰 현행화하여야 한다.

4. 조치할 사항

기후대응기금센터장은 기금출납원 업무 실제 수행인원에 맞춰 신원보증보험을 가입하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

7) 「신원보증보험 보험료 영수증」(0000.00.00.) [계약후 알릴의무]

- ① 보험계약을 체결한 후 아래와 같은 사실이 생긴 경우 계약자 또는 피보험자는 지체없이 서면으로 알리고 보험증권(보험가입증서)에 확인을 받아야 합니다.
- 3. 주계약 또는 법령상 의무의 금액, 기간 등 회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항
- ③ 보험계약자 또는 피보험자가 제1항에 따라 변경사실을 알리지 아니하거나 회사의 승인을 받지 못한 경우에 회사는 주계약 또는 법령상의 의무를 변경시킴으로써 증가된 손해는 보상하여 드리지 아니합니다.